DOCUMENTO
.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: **PPTP _2026_10_def**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **BPE8J-TQ861-6Z8UV**
Página 1 de 7

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- J. SECC. DIGITALIZACIÓN de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 27/10/2026 08:21

ESTADO
FIRMADO
27/10/2026 08:21

PROMEDIO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE APLICATIVO PRESTO PARA LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMEDIO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 709944 BPE8J-TQ861-6Z8UV 027946125343A410E1D4EAC795682F42A312899) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 709944 BPE8J-TQ861-6Z8UV 027946125343A410E1D4EAC795682F42A312899) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

1. INTRODUCCIÓN

El Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz (Promedio), cuenta con unos Servicios Técnicos que tienen encargadas entre otras atribuciones, la creación de pliegos técnicos, presupuestos, mediciones, etc., así como de llevar a buen término contratos de obra y derivados. Por ello, se hace necesario contar con herramientas software que faciliten y agilicen el trabajo, reduciendo tiempo y carga de trabajo para el personal.

El software con el que cuanta actualmente Promedio para estos fines es Presto, desarrollado y comercializado por RIB Software.

El personal de los Servicios Técnicos de Promedio cuenta actualmente con formación y experiencia de varios años en la utilización de este software, cambiar a otro diferente conllevaría un gasto en tiempo y formación para el manejo de otro equivalente.

Es por ello que se hace necesario contar con el soporte y las actualizaciones del software en todos los módulos con los que cuenta Promedio.

2. OBJETO

El objeto del presente pliego es la contratación del servicio del **soporte, actualización y formación de las licencias del software Presto**, de las que dispone Promedio en formato multiusuario con protección por internet, **P221229007**.

Los módulos de que dispone se recogen a continuación:

Módulo	Nº licencias concurrentes
Presupuestos y mediciones	8
Personalizar informes	3
Gestión de proyecto	6

Se pretende asegurar el correcto funcionamiento de todos los productos software, por lo que en la oferta presentada deberán incluirse hasta la fecha marcada como fin de plazo:

- Todas las actualizaciones del software.
- Soporte técnico necesario para la utilización, configuración y puesta en marcha.

DOCUMENTO
.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: **PPTP _2026_10_def**
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **BPE8J-TQ861-6Z8UV**
Página 3 de 7
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- J. SECC. DIGITALIZACIÓN de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 27/10/2026 08:21
ESTADO
FIRMADO
27/10/2026 08:21

- Formación online por actualización de versión evolutiva, incorporación de nuevas funcionalidades en el software.

3. SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LICENCIAS PRESTO

3.1. SOPORTE

El adjudicatario asumirá el compromiso de atender y resolver cualquier incidencia referida al software. A tal efecto, ofrecerá un servicio de soporte de primer nivel al que podrá recurrir el personal técnico de Promedio en el momento que lo necesite para resolver dudas, incidencias, problemas de configuración, etc.

3.2. ACTUALIZACIÓN

El adjudicatario asumirá el compromiso de proveer hasta la fecha indicada en el apartado "Plazo de duración del contrato"

- Todas las actualizaciones del software, ya sean de carácter correctivo o evolutivo, de los módulos objeto del contrato.
- Todas las actualizaciones de carácter normativo y/o legal de los módulos objeto del contrato.

3.3. FORMACIÓN

La formación será online por actualización de la versión evolutiva, debido a la incorporación de nuevas funcionalidades en los módulos disponibles.

Tendrá una duración de al menos 5 horas por versión.

4. PROTECCIÓN DE DATOS

Las actuaciones derivadas del presente contrato en ningún momento supondrán la inclusión o el acceso a datos de carácter personal, ni la creación de archivos de carácter personal, estando por tanto fuera de lo establecido en el reglamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 709944 BPE8J-TQ861-6Z8UV 027946125343A410E1D4EAC795682F42A312899) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 709944 BPE8J-TQ861-6Z8UV 027946125343A410E1D4EAC795682F42A312899) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

No obstante, lo anterior, para la ejecución del Contrato podría ser necesario el acceso por parte de personal de la empresa adjudicataria a áreas donde se traten o archiven datos confidenciales o de carácter personal o podría, por algún motivo, tenerse acceso fortuito a datos y ficheros de carácter personal. Por ello, resultarán de aplicación las siguientes cláusulas:

Primera. - Ambas partes asumen las obligaciones que les corresponden de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Segunda. - En cualquier caso, se estará a lo previsto a continuación:

1. La relación contractual entre la Diputación de Badajoz y la empresa adjudicataria para la ejecución del objeto del Contrato excluye toda clase de concesión o permiso de acceso, comunicación o cesión de datos personales.

2. Los datos incluidos en los ficheros de la Diputación de Badajoz son de su exclusiva propiedad y están sujetos a lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y demás legislación en la materia. Los citados datos son confidenciales y quedan sujetos al más estricto secreto profesional, deber que subsistirá incluso después de finalizado el presente Contrato.

3. La empresa adjudicataria deberá cumplir y hacer cumplir a sus respectivos empleados los deberes de confidencialidad y secreto durante la prestación de servicios a la Diputación de Badajoz, para lo que establecerá las medidas necesarias, entre ellas informar e instruir a sus empleados.

En todo caso, el contratista vendrá obligado a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, advirtiéndose además al contratista de que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En el caso de que el contratista concertara con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas

DOCUMENTO
.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: **PPTP _2026_10_def**
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **BPE8J-TQ861-6Z8UV**
Página 5 de 7
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- J. SECC. DIGITALIZACIÓN de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 27/10/2026 08:21
ESTADO
FIRMADO
27/10/2026 08:21

administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

La contravención de esta cláusula será motivo suficiente para promover la rescisión del contrato.

5. CONFIDENCIALIDAD

La empresa adjudicataria se obliga a guardar secreto sobre la información y documentación proporcionada o confiada a su personal, o que llegue a su conocimiento como consecuencia de este contrato.

La empresa adjudicataria deberá observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo de la prestación del servicio. No podrá transferir a personas o entidades información alguna recibida con ocasión de los trabajos o con relación a los mismos, sin el consentimiento previo, por escrito, de la Administración.

Sin perjuicio de lo anterior, a la firma del contrato se firmará un acuerdo de confidencialidad de terceros con la Administración.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA

En aras a poder verificar el cumplimiento de las características técnicas requeridas, éstas estarán acompañadas de la documentación técnica siguiente:

- Documentación y/o certificados que acrediten la capacidad y cualificación técnica reconocida por los titulares de los productos software Presto, tanto para la instalación y configuración como para la formación.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de duración del contrato será hasta el 31/12/2028.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 709944 BPE8J-TQ861-6Z8UV 027946125343A410E1D4EAC795682F42A312899) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

DOCUMENTO
.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: **PPTP _2026_10_def**
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **BPE8J-TQ861-6Z8UV**
Página 6 de 7
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- J. SECC. DIGITALIZACIÓN de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 27/10/2026 08:21
ESTADO
FIRMADO
27/10/2026 08:21

8. EXENCIÓN DE REFERENCIAS A PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OMUNES

Según lo dispuesto en el artículo 126.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el cual indica que "se autorizará, con carácter excepcional, en el caso de que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación del apartado 5, en cuyo caso irá acompañada de la mención «o equivalente»". Dada la imposibilidad de hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible de las especificaciones técnicas del objeto este pliego y que, al aplicar referencias técnicas comunes, obligaría al órgano de contratación a adquirir software incompatible con el existente, propiedad de Promedio, que además implicarían costes o dificultades técnicas desproporcionadas, supuesto incluido en el artículo 69.1b del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En el caso de este pliego, no es posible utilizar la expresión "o equivalente" por las siguientes razones:

- Al tratarse de una ampliación del número de licencias de un software que ya se encuentra en propiedad de Promedio, únicamente puede satisfacerse dicha ampliación mediante la contratación de versiones o módulos del mismo software, no existiendo alternativa posible.
- El personal de los Servicios Técnicos que han de utilizar las licencias objeto del presente pliego, cuenta actualmente con la formación certificada para utilizar dicho software, cambiar a otro diferente conllevaría un gasto en tiempo y formación para el manejo de otro software equivalente.

9. PAGO.

El pago de las cantidades correspondientes al objeto del contrato se realizará mediante un abono de la siguiente forma:

- 40% del importe de adjudicación en el año 2026.
- 30% del importe de adjudicación en el año 2027.
- 30 % del importe de adjudicación en el año 2028.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 709944 BPE8J-TQ861-6Z8UV 027946125343A410E1D4EAC795682F42A312899) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

DOCUMENTO
.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: **PPTP _2026_10_def**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **BPE8J-TQ861-6Z8UV**
Página 7 de 7

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- J. SECC. DIGITALIZACIÓN de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 27/10/2026 08:21

ESTADO
FIRMADO
27/10/2026 08:21

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 709944 BPE8J-TQ861-6Z8UV 027946125343A410E1D4EAC795682F42A312899) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

Pliego de prescripciones técnicas particulares: "Soporte y actualización de aplicativo Presto para los Servicios Técnicos de Promedio"

Documento firmado electrónicamente

Fernando Álvarez Gómez

J. Sección Digitalización